



Junta Municipal
Ciudad del Este - Paraguay

ORDENANZA Nº 049/98 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDENANZA 05/76
J.M. QUE REGLAMENTA LAS EDIFICACIONES EN CIUDAD DEL ESTE.

VISTO: La Minuta Escrita presentada en plenaria conteniendo un proyecto de modificación de la Ordenanza Nº 05/76 J.M. que reglamenta las edificaciones en Ciudad del Este; y,

CONSIDERANDO: Que, este es la continuación de otros proyectos ya presentados y aprobados, cuyo objetivo es actualizar el régimen de construcciones en Ciudad del Este, delimitando claramente las responsabilidades en el tema de la construcción en nuestra ciudad, tanto de los propietarios, de los profesionales y de la propia Municipalidad;

Que, de conformidad a las disposiciones del Artículo 399, inc. "a", "b", "c" y "d" todos de la Ley Orgánica Municipal, corresponde a la Junta Municipal en relación a Obras Públicas y privadas, dictar normas relativas a la construcción, alteración, demolición, e inspección de edificios públicos y privados, así como en las cuestiones vinculadas a las estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, acústicas, térmicas, inflamables, etc.;

Que, el dictamen favorable de la Comisión Asesora Permanente de Legislación fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 07 de julio de 1.998, según Acta Nº 142; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
O R D E N A

Art.1º.- MODIFICAR parcialmente la Ordenanza Nº 05/76 J.M. que reglamenta las edificaciones en Ciudad del Este.

CAPITULO II

DE LA INSPECCION DE OBRAS

OBJETO DE LA INSPECCION

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO

Las disposiciones contenidas en este capítulo tienden a conciliar la iniciativa particular y la acción del poder público para la correcta realización de toda obra.

DEL CONTROL DE OBRAS

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO

El profesional o empresa a cuyo cargo está la construcción de la obra es el único responsable de las alteraciones que se introduzcan en la misma con relación a los planos aprobados por la Municipalidad de Ciudad del Este, así como de las fallas estructurales o deficiencias constructivas de las mismas.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO

La Municipalidad de Ciudad del Este, tiene la obligación de efectuar inspecciones periódicas mediante personal técnico especializado, con el objeto de verificar que la construcción se lleve a cabo conforme a las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras aprobados.



ARTICULO TRIGESIMO SEXTO

Al efecto del control, el constructor conservará necesariamente en la obra, lo siguiente:

- a.- Permiso de construcción, que se exhibirá en lugar visible;
- b.- Planos aprobados, un juego completo;
- c.- Detalles de las instalaciones, de estructuras y sus cálculos correspondientes, así como el estudio de suelo;

ACCESO DE LOS INSPECTORES A LOS PREDIOS

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO

En un predio donde se realicen obras, el propietario, profesional, empresa u ocupante, deberá permitir el acceso al Inspector Municipal que en el ejercicio de su misión justifique su carácter mediante la credencial respectiva.

En su defecto el inspector, hará constar la negativa en un Acta que labrará de inmediato con el testimonio de un agente de la Policía Municipal y dos testigos, para posteriormente iniciar los trámites legales que corresponda para asegurar el acceso a la Finca.

El propietario, empresa o profesional responsable de la obra, que no permita el acceso del Inspector Municipal, deberá ser notificado y se aplicará una multa de (10) diez jornales mínimos diarios para actividades no especificadas, en caso de reincidencia, se duplicará la multa.

PRESENCIA DEL PROFESIONAL Y DEL INSPECTOR MUNICIPAL EN LA OBRA

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO

Cada vez que la Municipalidad lo considere necesario, podrá citar en la obra al profesional mediante notificación con una anticipación no menor de (1) un día hábil.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO

Si el profesional lo considerare necesario, podrá solicitar por escrito la presencia del Inspector Municipal en la obra a su cargo, conviniendo el día y hora mencionando la causa del pedido.

ARTICULO CUADRAGESIMO

La Municipalidad podrá efectuar inspecciones mediante personal no necesariamente técnico para detectar y sancionar los casos de construcciones clandestinas y las que afecten indebidamente la Vía Pública y la seguridad de las personas.

HORAS HABLES PARA EFECTUAR LA INSPECCION DE LA OBRA

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO

La inspección de una obra, se practicará, en horas laborales, de mañana de 7:00 a 12:00 horas, de tarde de 14:00 a 18:00 horas, quedan exceptuados de estos horarios los casos en que la Municipalidad los considere necesarios.

SOLICITUD DE INSPECCION DE OBRA

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO

El propietario podrá solicitar inspección de obra en los siguientes casos:



Junta Municipal
Ciudad del Este - Paraguay

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 049/98 J.M.

HOJA Nº 02.-

- a.- Demarcación para la fijación de la línea municipal o línea de retiro;
- b.- Inspección para la verificación de haber concluido los trabajos de construcción conforme los planos aprobados;
- c.- Para la realización de mensura administrativa municipal, a pedido del propietario de la obra o de los vecinos afectados por la construcción, en este caso la Municipalidad de Ciudad del Este podrá realizar este servicio, para lo cual la Municipalidad establecerá un costo de los servicios requeridos;

PLAZOS PARA LA REALIZACION DE LA INSPECCION DE OBRA
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO

Toda inspección deberá realizarse dentro del plazo establecido más abajo:

- a.- Los días hábiles, excluido el del pedido: 2 a 5 días;
- b.- Inspección final: 15 a 20 días;

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO

La falta de cumplimiento de una inspección en el plazo establecido dará derecho al solicitante a formular reclamo pertinente ante la Municipalidad, la que arbitrará los medios para que aquella se verifique dentro de las (48) cuarenta y ocho horas.

DE LA INSPECCION FINAL

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO

Una vez terminada la obra, dentro del plazo máximo de 30 días, el constructor o propietario deberá solicitar la inspección correspondiente.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO

Si el constructor no formulara el pedido en el plazo estipulado, vencido el mismo, podrá hacerlo el propietario directamente adjuntando los documentos necesarios.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO

Se expedirá el CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA, previa inspección final, cuando se constate:

- a.- Cumplimiento estricto de los planos aprobados y modificaciones autorizadas;
- b.- Subsanación de las observaciones que se hubiera hecho;
- c.- Limpieza de toda el área del lote;
- d.- Retiro del desmonte y material existente;
- e.- Los acabados en exteriores;
- f.- La reparación de veredas y cualquier otro deterioro atribuible al constructor;

CERTIFICADO DE INSPECCION FINAL DE OBRA

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR INSPECCION FINAL DE OBRA

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO

Para la expedición del certificado de inspección final de obras se adjuntarán los siguientes documentos:

- a.- Conforme del uso de suelo del edificio;
- b.- Solicitud de inspección final de obras;



- c.- Carpeta de planos, planillas y presupuesto con todas las modificaciones realizadas en obra y aprobadas por la Municipalidad;
- d.- Planos de instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas y otras instalaciones especiales aprobadas por instituciones responsables;
- e.- Títulos de propiedad o fotocopias del mismo;

CONCEPTO

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO

El conforme de inspección no revela al profesional o la empresa de sus respectivas responsabilidades en la ejecución de la obra a su cargo. Una vez acordado el conforme de una inspección, esta no podrá reverse, excepto en los casos que haya modificaciones en los planos aprobados.

CONFORMIDAD DE LA INSPECCION DE OBRA

ARTICULO QUINCAGESIMO

Si la inspección solicitada resultare satisfactoria y si se comprueba que los trabajos se han llevado a cabo, de acuerdo con las disposiciones en vigencia, se extenderá el conforme correspondiente.

ARTICULO QUINCAGESIMO PRIMERO

Si una inspección no fuera satisfactoria, se harán las observaciones del caso, con carácter de intimación al profesional, empresa o propietario.

La intimación deberá cumplirse bajo apercibimiento de aplicación de la pena correspondiente. El profesional, empresa o propietario, podrá dentro de los tres días hábiles exponer sus reparos a la intimación, de lo contrario ella quedará consentida.

CONFORME A LA INSPECCION FINAL

ARTICULO QUINCAGESIMO SEGUNDO

Si con motivo de la inspección final solicitada, se comprueba que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con los documentos aprobados y a las disposiciones en vigencia, pudiendo faltar la realización de la pintura interior o los revestimientos decorativos, se extenderá el CERTIFICADO DE INSPECCION FINAL.

Si la obra mereciera observaciones o se comprobaran nuevas variantes y el profesional o empresa manifestasen no haber intervenido en ellas, la Municipalidad intimará al propietario el ajuste de la obra a las disposiciones en vigencia.

A solicitud del profesional o empresa y siempre que no hubiere infracciones imputables a ellos, extenderá el CERTIFICADO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, a efectos de desligarlos de la obra.

OBRAS EN CONTRAVENCION

INSPECCION DE TRABAJOS EN CONTRAVENCION

ARTICULO QUINCAGESIMO TERCERO

La Municipalidad suspenderá toda obra o parte de ella, cuando esta se ejecute sin permiso o que teniéndolo no se realice de acuerdo con los documentos aprobados y las disposiciones en vigencia.



Junta Municipal
Ciudad del Este - Paraguay

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 049/98 J.M.

HOJA Nº 03.-

Cuando no se acatare la orden de suspensión, se requerirá la cooperación de la Policía Municipal o de la fuerza pública.

DEMOLICION DE OBRAS EN CONTRAVENCION

ARTICULO QUINCAGESIMO CUARTO

La Municipalidad informará al profesional, empresa o propietario responsable, dentro de los plazos previstos para la demolición de una obra realizada en contravención a las disposiciones vigentes.

Independientemente de la orden de demolición, el propietario estará sujeto a las multas correspondientes.

TRABAJOS DE EMERGENCIA

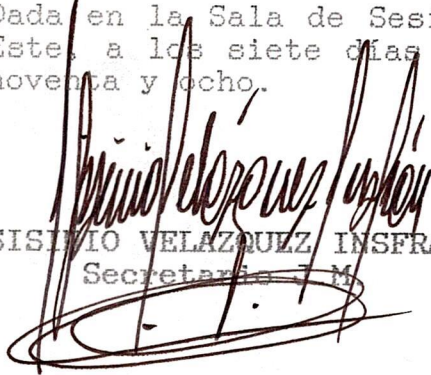
ARTICULO QUINCAGESIMO QUINTO

La Municipalidad intimará al profesional, empresa o propietario a la ejecución de aquellos trabajos que resultaren imprescindibles, para evitar perjuicios que pueden ocasionar a consecuencia de demoliciones y trabajos en infracción.

Si a los (15) quince días hábiles a partir de la notificación no se cumpliera lo ordenado, la Municipalidad podrá llevar a cabo estos trabajos a cargo del profesional responsable.

Art.40.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

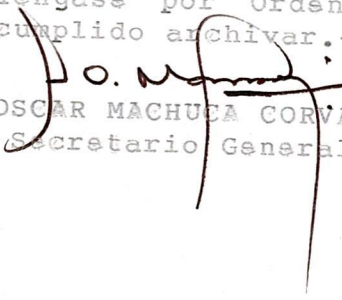
Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los siete días del mes de julio del año mil novecientos noventa y ocho.


SISILIO VELAZQUEZ INSFRAN
Secretaria J.M.

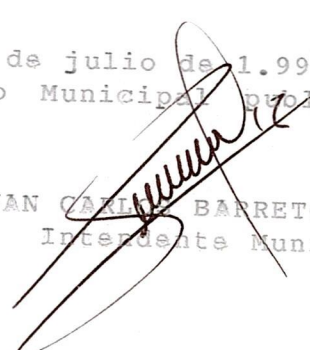



EDUARDO RAMON MORALES
Presidente J.M.

Ciudad del Este, 22 de julio de 1.998.-
Téngase por Ordenanza, dése al Registro Municipal y complido archivar.-


OSCAR MACHUCA CORVALAN
Secretario General




JUAN CARLOS BARRETO MIRANDA
Intendente Municipal